

# 安徽省招标采购技能大赛 · 三色笔记

招标投标法律法规部分 · 第二册 项目规定与范围（5-6, 17-18）

正式考试时间 9月19日 | 本册法规 4部

红色 · 必背（法条原文/数字/期限/罚则） 蓝色 · 重点理解（程序/概念/适用范围）  
黑色 · 一般了解（背景/补充/倡导）

## 5. 公平竞争审查条例

### □ 必背要点

[第9条] 不得含有限制商品、要素自由流动的内容（6项），特别是第（三）项：排斥、限制或者变相限制外地经营者参加本地政府采购、招标投标。

[第10条] 没有法律、行政法规依据或未经国务院批准，不得含有影响生产经营成本的内容（4项）：给予特定经营者税收优惠、选择性/差异化财政奖励或补贴等。

[第12条] 例外情形（三要素：符合法定情形+无对公平竞争影响更小的替代方案+能确定合理实施期限或终止条件）：①维护国家安全和利益 ②促进科技进步  
③节约能源、保护环境、救灾救助等社会公共利益 ④法律、行政法规规定的其他情形。

[第18条] 政策措施未经公平竞争审查，或者经审查认为违反第8条至第11条规定且不符合第12条规定情形的，不得出台。

### □ 重点理解

[第2条] 审查对象：涉及经营者经济活动的法律、行政法规、地方性法规、规章、规范性文件以及具体政策措施。

[第13-14条]

部门出台的由起草单位审查；政府出台的由本级市场监管部门会同起草单位审查。

[第16条] 审查应当听取利害关系人关于公平竞争影响的意见。

与招标采购的关系：第9条第（三）项直接针对招标采购领域的地方保护主义——不得排斥、限制或变相限制外地经营者参加本地政府采购、招标投标。

### □ 一般了解

[第1条] 立法依据：《反垄断法》等法律。

[第25条]

未审查造成严重不良影响的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分。

## 第二编 工程项目规定与招标办法

必须招标范围 · 施工/勘察设计/货物招标办法 · 评标委员会规定

### 6. 发改委第16号令《必须招标的工程项目规定》

#### □ 必背要点

〔第2条〕使用国有资金投资或国家融资的项目范围：①使用预算资金200万元以上，并且该资金占投资额10%以上（两个条件须同时满足）；②使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。

〔第3条〕使用国际组织或外国政府贷款、援助资金的项目：①世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金项目；②外国政府及其机构贷款、援助资金项目。

〔第5条〕必须招标的规模标准（核心金额门槛）：

①施工单项合同估算价  $\geq 400$ 万元；

②重要设备、材料等货物采购，单项合同估算价  $\geq 200$ 万元；

③勘察、设计、监理等服务采购，单项合同估算价  $\geq 100$ 万元。

同一项目中可合并进行的采购，合同估算价合计达到上述标准的，必须招标。

#### □ 重点理解

〔第4条〕大型基础设施、公用事业项目适用范围授权：不属于第2条、第3条规定情形的大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目，必须招标的具体范围由国务院发展改革部门制订，报国务院批准（即843号文）。

适用逻辑：第2条→国有资金项目；第3条→国际贷款援助项目；843号文→其他关系公共利益公众安全的项目；第5条→上述范围内的规模标准。

### 17. 必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定

#### □ 必背要点

〔第2条〕必须招标的具体范围（5大类）：

①能源基础设施：煤炭、石油、天然气、电力、新能源等；

②交通运输基础设施：铁路、公路、管道、水运，以及公共航空和A1级通用机场等；

③通信基础设施：电信枢纽、通信信息网络等；

④水利基础设施：防洪、灌溉、排涝、引（供）水等；

⑤城建项目：城市轨道交通等。

### 18. 发改委770号通知（进一步做好必须招标规定实施工作）

#### □ 必背要点

“预算资金”的定义：包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金、社会保险基金预算资金。

"占控股或者主导地位"的定义：出资额占有限责任公司资本总额50%以上，或持有股份占股份有限公司股本总额50%以上；出资额或持股比例虽不足50%，但依其表决权已足以对股东会/股东大会决议产生重大影响的。

总承包招标的规模标准：总承包中施工、货物、服务各部分估算价中，只要有一项达到标准（施工≥400万，货物≥200万，服务≥100万），则整个总承包发包应当招标。

不得另行制定：各地方应严格执行16号令和843号文规定的范围和规模标准，不得另行制定必须招标的范围和规模标准。

## 附录 金额门槛与必须招标范围

16号令与843号文的核心数字与范围对比

### □ 金额门槛与比例

| 项目           | 标准               | 依据          |
|--------------|------------------|-------------|
| 预算资金门槛       | ≥200万元 且占投资额≥10% | 16号令第2条     |
| 施工合同必须招标     | ≥400万元           | 16号令第5条     |
| 货物采购必须招标     | ≥200万元           | 16号令第5条     |
| 服务采购必须招标     | ≥100万元           | 16号令第5条     |
| 国有资金控股/主导    | ≥50%             | 770号通知      |
| 投标保证金（施工/货物） | ≤估算价2%，最高80万     | 施工办法/货物办法   |
| 投标保证金（勘察/设计） | ≤估算费2%，最高10万     | 勘察/设计办法     |
| 投标保证金（房屋建筑）  | ≤投标总价2%，最高50万    | 房屋建筑办法      |
| 履约保证金        | ≤合同金额10%         | 条例第58条      |
| 追加采购/单一来源添购  | ≤原合同金额10%        | 采购法第31/49条  |
| 概念性方案设计付费    | 标准的80%           | 方案/设计办法第19条 |
| 设计费浮动范围      | 上下浮动20%          | 方案/设计办法第37条 |
| 随机抽查比例       | ≥20%             | 专项整治方案      |

### 1. 16号令 VS 843号文

16号令：规定了必须招标的项目类型（国有资金/国际贷款）和规模标准（施工400万/货物200万/服务100万）。

843号文：补充规定了"不属于国有资金、不属于国际贷款"但"关系社会公共利益、公众安全"的大型基础设施、公用事业项目的必须招标具体范围（能源/交通/通信/水利/城建5大类）。

